Οδηγίες

Υποχρεώσεις Αναφοράς (Reporting Obligations) σε ελληνικά νομικά κείμενα

Θα δεις 200 τυχαίες προτάσεις από ελληνικούς νόμους. Για κάθε μία αποφασίζεις ένα και μόνο πράγμα: είναι «Υποχρέωση Αναφοράς» ή όχι; Δεν χρειάζεσαι καμία προηγούμενη γνώση — αρκεί αυτός ο οδηγός. Διάβασέ τον μία φορά ολόκληρο πριν ξεκινήσεις.

1. Τι είναι «Υποχρέωση Αναφοράς»

Είναι μια διάταξη που υποχρεώνει κάποιον (οργανισμό, φυσικό πρόσωπο, κλπ.) να στείλει πληροφορία (έκθεση, δήλωση, στοιχεία, δεδομένα) σε μια δημόσια Αρχή. Σκέψου το πάντα ως:

Ποιος → στέλνει τι → σε ποια Αρχή

Σε όλο τον οδηγό ισχύει: RO (Label = 1) = είναι Υποχρέωση Αναφοράς.

NOT_RO (Label = 0) = δεν είναι.

***RO ή NOT_RO**, αυτές ακριβώς τις δύο τιμές θα γράφεις για κάθε πρόταση.*

2. Για να είναι RO (label=1) — πρέπει να ισχύουν ΚΑΙ τα 5

- **Υποχρέωση, όχι δυνατότητα.** Λέξεις όπως «υποχρεούται», «οφείλει», «πρέπει να», ή οριστική («υποβάλλει»). Το «μπορεί» / «δύναται» μόνο του ΔΕΝ αρκεί.
- **Πράξη αποστολής πληροφορίας.** «υποβάλλει», «κοινοποιεί», «γνωστοποιεί», «αποστέλλει», «διαβιβάζει», «ενημερώνει». ΟΧΙ «τηρεί», «εφαρμόζει», «καταβάλλει».
- **Παραλήπτης = δημόσια / εποπτική αρχή.** Υπουργείο, επιτροπή, ΑΑΔΕ, ΔΟΥ, Τράπεζα της Ελλάδος, δικαστήριο κ.λπ. Μετράνε επίσης οι ενωσιακές και διεθνείς εποπτικές αρχές (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΙΜΟ, Τεχνική Γραμματεία κ.λπ.) και τα ΝΠΔΔ με εποπτικό ή πειθαρχικό ρόλο (π.χ. Δικηγορικοί Σύλλογοι). ΟΧΙ ιδιώτης, εργοδότης ή «το κοινό».
- **Στέλνει πληροφορία, όχι απλή συμπεριφορά.** Το αντικείμενο είναι στοιχεία / έκθεση / δήλωση — όχι μια απλή ενέργεια.
- **Το θέμα είναι η ίδια η αναφορά, όχι το περιεχόμενό της.** Αν η πρόταση λέει κυρίως τι πρέπει να περιέχει μια ήδη υπάρχουσα έκθεση, δεν μετράει.

Αν λείπει έστω ένα από τα πέντε → NOT_RO (label=0)

3. Βήμα-βήμα απόφαση (ακολούθα με τη σειρά)

- **Υπάρχει ρήμα αποστολής πληροφορίας;** Αν ΟΧΙ → NOT_RO.
- **Είναι υποχρεωτικό (όχι απλή δυνατότητα);** Αν είναι μόνο «μπορεί / δύναται» → NOT_RO.
- **Ο παραλήπτης είναι ρητά δημόσια / εποπτική αρχή;** Αν είναι ιδιώτης / κοινό → NOT_RO. Αν δεν κατονομάζεται, αλλά προκύπτει μονοσήμαντα από τον τύπο του εγγράφου (π.χ. «υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση» → φορολογική αρχή), μετράει ως αρχή· αν δεν προκύπτει καθόλου → NOT_RO.
- **Είναι η ίδια η πράξη αναφοράς;** Αν είναι αίτηση, ή περιεχόμενο εγγράφου, ή δημοσίευση προς το κοινό (δες §4) → NOT_RO. Διαφορετικά → RO.

4. Οι 14 «παγίδες»: μοιάζουν με ΝΑΙ, αλλά είναι ΟΧΙ (hard negatives)

Αν μια πρόταση ταιριάζει σε μία από αυτές, είναι NOT_RO. Σημείωσε το γράμμα της κατηγορίας (A–N) στη σημείωσή σου, βοηθάει στη σύγκριση μετά.

#	Κατηγορία	Γιατί ΔΕΝ είναι Υποχρέωση Αναφοράς	Παράδειγμα
A	Αίτηση / αδειοδότηση	Ο ιδιώτης ζητά ένα δικαίωμα — δεν αναφέρει σε εποπτική αρχή.	*«Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας.»*
B	Δικαιολογητικά / φάκελος	Συνοδευτικά έγγραφα αίτησης, όχι αυτοτελής αναφορά.	*«Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά…»*
C	Δημοσίευση προς το κοινό	Παραλήπτης = το κοινό, όχι αρχή.	*«Το αποτέλεσμα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του φορέα.»*
D	Περιεχόμενο ή τρόπος υποβολής εγγράφου, ή παρεμπίπτουσα μνεία	Λέει τι περιέχει, ή πώς / σε ποια μορφή υποβάλλεται, μια ήδη υπάρχουσα αναφορά, ή τη μνημονεύει παρεμπιπτόντως — όχι την ίδια την υποχρέωση.	*«Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής…»*
E	Απαγόρευση ή άρση υποχρέωσης	Αρνητική διατύπωση — απαγορεύει την πράξη ή αίρει / εξαιρεί από την υποχρέωση («δεν είναι υποχρεωμένος να…»).	*«Απαγορεύεται η κοινοποίηση των στοιχείων σε τρίτους.»*
F	Εσωτερική διαδικασία	Τήρηση αρχείου, απόρρητο ή περιορισμός χρήσης — καμία αποστολή προς εξωτερική αρχή.	*«Ο υπάλληλος τηρεί αρχείο των εγγράφων.»*
G	Λάθος κατεύθυνση ή παραλήπτης	Η πληροφορία δεν καταλήγει σε δημόσια αρχή: αρχή → πολίτη, ή ιδιώτης → ιδιώτη.	*«Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον αιτούντα για την απόφαση.»*
H	Μόνο κατόπιν αιτήματος	Δίνει πληροφορία μόνο όταν ζητηθεί — όχι τακτική υποχρέωση.	*«Κατόπιν αιτήσεως, ο φορέας παρέχει τα στοιχεία.»*
I	Χρηματική υποχρέωση	Καταβολή ποσού, όχι μεταφορά πληροφορίας.	*«Ο οφειλέτης καταβάλλει το ποσό εντός 30 ημερών.»*
J	Εξουσιοδοτική διάταξη	Ρυθμίζει πώς θα οριστεί μελλοντικά η αναφορά — όχι η ίδια η αναφορά.	*«Με απόφαση του Υπουργού καθορίζεται ο τύπος της δήλωσης.»*
K	Διεκπεραίωση εντός διαδικασίας	Το έγγραφο διαβιβάζεται ως στάδιο διοικητικής ή δικονομικής διαδικασίας — ο παραλήπτης δεν εποπτεύει, συνεχίζει τη διαδικασία.	*«Η πράξη με όλον τον φάκελο διαβιβάζεται στον Υπουργό, ο οποίος αποφασίζει για την έκδοση της άδειας.»*
L	Υποβολή προς έγκριση / εισήγηση	Η αποστολή ζητά απόφαση, έγκριση ή γνώμη — δεν λογοδοτεί σε εποπτική αρχή.	*«Το Δ.Σ. εκδίδει απόφαση, την οποία αποστέλλει στον Υπουργό για έγκριση.»*
M	Ουσιαστική υποχρέωση / τεχνική προδιαγραφή	Επιβάλλει πράξη, συμπεριφορά ή τεχνικό όρο, όχι μεταφορά πληροφορίας.	*«Οι ανιχνευτές πρέπει να μπορούν να υποβάλλονται σε δοκιμές καλής λειτουργίας.»*
N	Μη κανονιστικό / περιγραφικό κείμενο	Ορισμοί, προοίμια, διακοινώσεις, διαδικαστικοί κανόνες οργάνου ή περιγραφή αρμοδιοτήτων — δεν θεσπίζει καμία υποχρέωση.	*«Το Δ.Σ. έχει τη γενική αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν τον Οργανισμό και ιδίως: α) …»*

5. Οριακές (ασαφείς) περιπτώσεις

- «μπορεί / δύναται» + κάπου αλλού δεσμευτικός όρος: RO μόνο αν υπάρχει ξεχωριστή σαφής υποχρέωση (π.χ. «…οπότε ο φορέας υποχρεούται να απαντήσει»). Αν είναι καθαρά προαιρετικό → NOT_RO.
- «εφόσον / αν / σε περίπτωση που»: παραμένει RO, αλλά σημείωσέ το στο Reason (π.χ. «conditional»).
- Πρόταση σπασμένη σε 2 κομμάτια: αν το νόημα ολοκληρώνεται στην επόμενη/προηγούμενη γραμμή (στήλες previous_sentence / next_sentence), κρίνε το ενωμένο νόημα.
- Πρόταση με περισσότερες από μία υποχρεώσεις: αν το απόσπασμα περιέχει έστω μία γνήσια υποχρέωση αναφοράς, γράψε RO — και σημείωσε στο Reason το γράμμα της παγίδας που καλύπτει το υπόλοιπο σκέλος (π.χ. «RO· το α΄ σκέλος είναι C — δημοσίευση»).
- Αναφορά μεταξύ δύο δημόσιων αρχών: RO αν ο παραλήπτης ελέγχει, εποπτεύει, επιβάλλει κυρώσεις ή είναι το όργανο στο οποίο λογοδοτεί ο αποστολέας. NOT_RO (κατηγορία Κ) αν ο παραλήπτης απλώς συνεχίζει τη διαδικασία ή εκτελεί τυπική πράξη (π.χ. εκδίδει το διάταγμα, αποφασίζει επί της άδειας). Απλός διοικητικός συντονισμός → NOT_RO.
- Αν ο αποδέκτης είναι τμήμα του ΙΔΙΟΥ φορέα (π.χ. υπάλληλος → προϊστάμενος) → NOT_RO. Το ίδιο ισχύει για αποκεντρωμένες ή περιφερειακές μονάδες του ίδιου φορέα (π.χ. πρεσβεία → Κεντρική Υπηρεσία του Υπ. Εξωτερικών). Αν είναι διαφορετικός φορέας με εποπτικό ρόλο → RO.
- **Αν παραμένεις αβέβαιος μετά από όλα αυτά:** άστο κενό και γράψε δίπλα μια σύντομη σημείωση με τον λόγο, για να το συζητήσετε στο τέλος.

6. Τι συμπληρώνεις σε κάθε γραμμή

Διάβασε την πρόταση στη στήλη text (και τις γειτονικές previous_sentence / next_sentence αν χρειαστεί) και συμπλήρωσε τις στήλες Evaluation και Reason:

Στήλη	Τι γράφεις
Evaluation	Η δική σου, ανεξάρτητη κρίση. Γράφεις **RO** αν η πρόταση είναι Υποχρέωση Αναφοράς, ή **NOT_RO** αν δεν είναι — με βάση τα 5 κριτήρια (§2) και το βήμα-βήμα (§3). Μόνο αυτά τα δύο.
Reason	<u>Σύντομη αιτιολόγηση:</u> Για **NOT_RO**: το γράμμα της «παγίδας» από τον πίνακα §4 (A–N) και μια φράση — π.χ. «C — αποδέκτης το κοινό». Αν ταιριάζουν δύο, γράψε και τα δύο (π.χ. «A/B»)· αν δεν ταιριάζει κανένα, γράψε ποιο από τα πέντε κριτήρια της §2 λείπει — π.χ. «§2.2 — καμία πράξη αποστολής». Για **RO**: η φράση-κλειδί και ποιος → σε ποια αρχή — π.χ. «υποβάλλει έκθεση· τράπεζες → ΤτΕ».

7. Τι γίνεται μετά την ταξινόμηση

Δύο άτομα ταξινομούν το ίδιο δείγμα ανεξάρτητα, χωρίς να βλέπουν ο ένας το Evaluation του άλλου. Μετά συγκρίνονται οι δύο στήλες Evaluation, συζητιούνται οι διαφωνίες μία-μία (αν υπάρχουν), και για κάθε διαφωνία βγαίνει μια κοινή, τελική απόφαση. Αυτή η τελική απόφαση είναι το «σωστό». Γι' αυτό είναι σημαντικό να συμπληρώνεις το Reason, ειδικά στις αμφίβολες περιπτώσεις.